



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1098 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZAL PUTRA bin DZUNAEDI**;
Tempat Lahir : Kotabumi;
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun/7 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sawah RT 004, RW 002, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Putra bin Dzunaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Putra bin Dzunaedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINI RACHMASARI dengan Nomor NIK: 3175025007710008;
 2. 1 (satu) lembar foto kopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan Nomor 79.859.342.2-003.000;
 3. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DINI RACHMASARI dengan Nomor 3175020904180023;
 4. 1 (satu) lembar foto kopi struk pembayaran tagihan listrik atas nama DINI RACHMASARI tanggal 11 Januari 2021;
 5. 1 (satu) lembar akta kematian atas nama MUHAMMAD IVAN (suami dari Sdri. DINI RACHMASARI) dengan Nomor 3175-KM-30042018-0039;
 6. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama DINI RACHMASARI yang dikeluarkan oleh PT. VECTRA INTI GRAHA;
 7. 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama DINI RACHMASARI sebagai GM operasional yang dikeluarkan oleh PT. VECTRA INTI GRAHA;
 8. 1 (satu) buah foto survey;
 9. 1 (satu) buah foto mobil merek Toyota FORTUNER 2.5 G A/T, warna hitam, Nomor Polisi B 1503 JV yang akan diajukan atau dijaminkan;
 10. 2 (dua) lembar invoice bukti tambahan penghasilan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. VECTRA

INTI GRAHA;

12. 1 (satu) lembar foto kopi STNK mobil merek Toyota FORTUNER 2.5 G A/T, warna hitam, Nomor Polisi B 1503 JV;

13. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran DP mobil B 2828 FZO dan akan dikembalikan pada tanggal 22 Mei 2021 ditandatangani oleh Sdr. YAYAN ADITYA PERDIAN di atas materai 10.000 (sepuluh ribu);

14. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama TJOA A TJEN dengan Nomor Rekening: 5380158631 halaman 11/14 periode Maret 2021 yang berisi transaksi pada tanggal 26 Maret 2021 mentransfer/ mengirim uang senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening atas nama YAYAN ADITYA FERDIAN;

15. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama TJOA A TJEN dengan Nomor Rekening: 5380158631 halaman 8/12 periode Mei 2021 yang berisi transaksi pada tanggal 24 Mei 2021 menerima uang senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Nomor rekening atas nama YAYAN ADITYA FERDIAN;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 10 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Putra bin Dzunaedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINI RACHMASARI dengan Nomor NIK : 3175025007710008;
- 1 (satu) lembar foto kopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan Nomor: 79.859.342.2-003.000;
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DINI RACHMASARI dengan Nomor: 3175020904180023;
- 1 (satu) lembar foto kopi struk pembayaran tagihan listrik atas nama DINI RACHMASARI tanggal 11 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar akta kematian atas nama MUHAMMAD IVAN (suami dari Sdri. DINI RACHMASARI) dengan Nomor: 3175-KM-30042018-0039;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama DINI RACHMASARI yang dikeluarkan oleh PT. VECTRA INTI GRAHA;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama DINI RACHMASARI sebagai GM operasional yang dikeluarkan oleh PT. VECTRA INTI GRAHA;
- 1 (satu) buah foto survey;
- 1 (satu) buah foto mobil merek Toyota FORTUNER 2.5 G A/T, warna hitam, Nomor Polisi: B 1503 JV yang akan diajukan atau dijaminkan;
- 2 (dua) lembar invoice bukti tambahan penghasilan;
- 3 (tiga) lembar rekenening koran Bank Mandiri atas nama PT. VECTRA INTI GRAHA;
- 1 (satu) lembar foto kopi STNK mobil merek Toyota FORTUNER 2.5 G A/T, warna hitam, Nomor Polisi: B 1503 JV;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran DP mobil B 2828 FZO dan akan dikembalikan pada tanggal 22 Mei 2021 ditandatangani oleh Sdr. YAYAN ADITYA PERDIAN di atas materai 10.000 (sepuluh ribu);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama TJOA A TJEN dengan Nomor Rekening: 5380158631 halaman 11/14 periode Maret 2021 yang berisi transaksi pada tanggal 26 Maret 2021 mentransfer/ mengirim uang senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama YAYAN ADITYA FERDIAN;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama TJOA A TJEN dengan Nomor Rekening: menerima uang senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari nomor rekening atas nama YAYAN ADITYA FERDIAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang Nomor 68/PID/2023/PT.BTN tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 10 April 2023, Nomor 72/Pid.B./2023/PN.Tng.yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Kasasi/Akta Pid/2023/PN.TNG *juncto* 72/Pid.B/2023/PN Tng *juncto* Nomor 68/PID/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 23 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 14 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian dengan alasan:
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mandiri Utama Finance (PT MUF) bertemu calon nasabah Dini Rachmasari (peminjam) akan meminjam uang di PT Mandiri Utama Finance (PT MUF) dengan membawa surat-surat dan mobil merek Toyota Nomor Polisi B 1503 JV sebagai syarat tetapi Dini Rachmasari masih mempunyai pinjaman di leasing lain serta meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman dana talangan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menutup pelunasannya. Selanjutnya Dini Rachmasari menghubungi Terdakwa tempat kerja PT Mandiri Utama Finance (PT MUF) untuk mencari pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan disanggupi dengan menambah Rp2.000.000,0 (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Ricki Rahadian totalnya Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ricki Rahadian menghubungi Herry Angga Wijaya (korban) meminjam dana talangan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan bunga 0,8% (nol koma delapan persen) perhari akan dikembalikan 1-2 minggu, lalu korban percaya maka ditransfer dana ke rekening Yayan Aditya Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) terus ditransfer lagi ke Terdakwa Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sesudah diterima Terdakwa mentransfer Rp2.000.000,0 (dua juta rupiah) kepada Ricki Rahadian;
- Bahwa ternyata Dini Rachmasari tidak bisa meminjam di PT MUF, maka korban menagih pinjaman itu kepada Yayan Aditya, lalu Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Yayan Aditya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), maka uang itu telah ditransfer kepada korban. Selanjutnya korban menghubungi dini Rachmasari dan memberitahu apabila pinjamannya di PT MUF ditolak, akibatnya korban merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan Yayan Aditya, ternyata uang korban dipergunakan keperluan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 3 Oktober 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP: 19600121 1992121 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 1098 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9